

일련번호	1
감 사 자	○○○

주 의

제 목 준공검사 기한 준수 미흡
 관 계 부 서 ●●발전본부 · △△△△△△ △△연구원 전부서
 조 치 부 서 ●●발전본부 · △△△△△△ △△연구원 전부서

내 용

●●발전본부 및 △△△△△△ △△연구원은 준공검사 업무처리 과정에서 595건 중 85건을 준공검사 기한 내 검사를 완료하지 못하는 등 후속업무 처리가 미흡하였음.

1. 업무개요

●●발전본부 및 △△△△△△ △△연구원은 계획예방정비공사, 정상정비공사 및 반출정비 등 최근 3년간 계약금액 3,000만원 이상의 용역·공사를 [표1]과 같이 595건을 수행하면서, 수행 완료 후에는 준공검사를 시행하여 계약 이행의 완성을 확인하고 합격 여부를 판단한 후 대가를 지급하고 있다.

[표1] 최근 3년간 소실별 준공검사 건수 집계 내역 [계약금액 3,000만원 이상]

No.	구분	건수	비율(%)
1	☆☆	17	2.9%
2	□□□□처	12	2.0%
3	★★★★처	81	13.6%
4	▽▽▽▽실	97	16.3%
5	■발전소	163	27.4%
6	●발전소	108	18.2%
7	◎◎발전소	75	12.6%
8	◇◇◇◇◇◇소	29	4.9%
9	△△△△△△ △△연구원	13	2.2%
합계(건)		595	100.0%

2. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제40조(준공검사보고) 제①항은 “준공검사 요청일로부터 14일 이내에 준공검사를 시행, 다만, 천재·지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 해당사유가 존속되는 기간과 해당사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있음”, 「공사계약일반조건」 제34조(검사) 제②항은 “발주자는 준공신고서, 기타 관련 서류에 의하여 그날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야함” 이라고 규정되어 있다. 또한 「공사계약일반조건」 제49조(준공대가의 지급) 제①항은 ‘계약상대자는 공사를 완성한 후 제34조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 대가지급청구서를 제출하는 등 소정의 절차에 따라 대가 지급을 청구할 수 있다.’ 라고 명시하고 있다.

따라서, 공사 준공 후 계약상대자의 준공검사를 요청 받을 시 천재·지변 등 불가항력적인 사유 또는 특별한 사유가 없는 경우, 준공검사 요청일로부터 14일 이내에 준공검사를 완료하여 계약상대자로 하여금 대가 지급 청구를 가능하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, △△발전본부 및 ★★★★★★ ★★연구원은 최근 3년간의 준공검사 업무처리 에서 준공검사 요청일로부터 14일을 초과한 준공검사 건수가 595건 중 85건(14%)으로 다수 확인되었으며, 특히, 60일을 초과하는 건수는 18건(3%)에 달하는 등 대부분의 부서가 준공검사 기한 준수에 미흡하였다. 또한, 일부는 계획예방정비공사 및 경상정비공사 등 장기 공사의 준공검사를 진행하면서 계약상대자 측의 제출서류 미비 또는 계약 변경 등의 사유로 준공검사 요청이 연기되는 사례가 59건(10%)이 있었으나, 그 외 대부분은 발주자측 사정으로 인해 준공검사가 지연되었다.

[표2] 최근 3년간 부서별 준공검사 소요일 집계 내역

구분		14일 이내	14일 초과					합계 (건)	14일 초과 비율(%)
소실	부서		20일 이내	30일 이내	60일 이내	60일 초과	소계 (건)		
☆☆	▣▣▣▣실	15	0	0	1	1	2	17	12%
	소계	15	0	0	1	1	2	17	12%
□□□□처	▤▤▤▤부	1	0	0	0	0	0	1	0%
	▥▥▥▥부	1	0	0	0	0	0	1	0%
	(●●)◁◁◁◁부	10	0	0	0	0	0	10	0%
	소계	12	0	0	0	0	0	12	0%
★★★★처	◎◎◎◎부	24	0	1	6	6	13	37	35%
	◆◆◆◆부	37	3	1	0	0	4	41	10%
	▣▣▣▣부	2	0	1	0	0	1	3	33%
	소계	63	3	3	6	6	18	81	22%
▽▽▽▽실	▣▣▣▣부	38	1	0	0	0	1	39	3%
	▥▥▥▥부	57	0	1	0	0	1	58	2%
	소계	95	1	1	0	0	2	97	2%
■발전소	(▷발)♠♠♠♠♠실	18	0	0	0	0	0	18	0%
	(▷발)♠♠♠♠♠부	25	1	0	1	0	2	27	7%
	(▷발)♡♡♡♡부	32	1	2	0	0	3	35	9%
	(▷발)♥♥♥♥부	29	1	4	4	0	9	38	24%
	(▷발)♣♣♣♣부	17	3	1	4	6	14	31	45%
	(▷발)◎◎◎◎부	10	1	0	2	1	4	14	29%
	소계	131	7	7	11	7	32	163	20%
●발전소	(♣발)▤▤▤▤실	10	1	1	0	0	2	12	17%
	(♣발)♠♠♠♠부	48	3	2	5	2	12	60	20%
	(♣발)♠♠♠♠부	21	0	0	0	0	0	21	0%
	(♣발)♣♣♣♣부	8	0	0	0	0	0	8	0%
	(♣발)◎◎◎◎부	5	1	1	0	0	2	7	29%
	소계	92	5	4	5	2	16	108	15%
◎◎발전소	(☆☆)★★★★실	2	1	0	3	1	5	7	71%
	(☆☆)♠♠♠♠부	29	1	3	0	0	4	33	12%
	(☆☆)♡♡♡♡부	20	0	1	0	0	1	21	5%
	(☆☆)♣♣♣♣부	12	1	0	0	1	2	14	14%
	소계	63	3	4	3	2	12	75	16%
◇◇◇◇◇소	(○○○)★★★★부	13	0	0	0	0	0	13	0%
	♠♠♠♠♠부	5	1	0	0	0	1	6	17%
	♣♣♣♣♣부	9	0	0	0	0	0	9	0%
	◎◎◎◎터	0	0	1	0	0	1	1	100%
	소계	27	1	1	0	0	2	29	7%
△△△△△△ △△연구원	▤▤▤▤실	2	0	0	0	0	0	2	0%
	▥▥▥▥▥▥실	10	1	0	0	0	1	11	9%
	소계	12	1	0	0	0	1	13	8%
합계(건)		510	21	20	26	18	85	595	
비율(%)		86%	4%	3%	4%	3%	14%	100%	14%

그 결과, 발주자측 사정으로 인해 준공검사 지연과 그에 따른 공사 대금 지급 처리 지연이 발생함으로써, 향후 계약상대자가 민원을 제기하는 경우, (법무팀 자문결과) 발주자의 민법상 채무불이행으로 인정될 가능성이 높고, 이는 정부의 중소기업 상생 정책에 반하는 업무처리 행태로써 시정이 필요해 보인다.

[사내 법무팀 자문 결과]

- Q : 발주자측 사유(불가항력 제외)로 인해 준공검사 기한(14일)을 초과할 경우 계약상대자 측에서 소송 진행 시 손해배상 책임이 인정될 수 있는지?
- A : 민법 제390조(채무불이행과 손해배상)는 ‘채무자가 채무의 내용을 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해 배상을 청구할 수 있다. 그러나 채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다.’ 라고 규정되어 있습니다.
 - ① 이에 발주자측 사유로 준공검사 기한 초과 시 발주자가 부담하는 계약상 채무를 이행하지 않은 것으로 해석되어, 귀책사유가 없음을 입증하지 못할 경우 채무불이행에 대한 손해배상 책임 가능성이 있습니다.
 - ② 더불어 준공검사 지연 시 대금지급도 그에 따라 늦어질 것으로 사료 되어, 특별한 사정이 없는 한 계약금액 이자와 준공검사 지연은 상당 인과관계가 인정될 것으로 보입니다.
 - ③ 따라서 발주자측 사유로 인해 준공검사 기한(14일)을 초과할 경우, 준공검사 지연으로 인한 대금 미지급 이자 상당 부분은 발주자의 민법상 채무불이행에 의한 손해 금액으로 인정될 가능성이 높습니다.

관계부서 의견 ○○발전본부 및 ∇∇∇∇∇∇ ∇∇연구원은 감사 지적사항과 관련하여 준공검사 업무처리가 미흡하였음을 인정하였다. 다만, 운전 신뢰도 확인 필요 및 보험료 실적 정산분 서류 보완·조율 등의 업무 사정들로 인하여 준공검사가 지연되고 있는 상황을 계약상대자에게 충분히 설명하고 양해를 구하여, 민원이 발생하지 않도록 노력했던 점을 참작해 줄 것을 피력하였으며, 향후 관련 규정을 준수하여 업무에 임하겠다고 답하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장 및 ∇∇∇∇∇∇ ∇∇연구원장은 준공검사 기준에 따라 업무처리가 이루어질 수 있도록, 준공검사 관련 업무처리가 미흡했던 부서에 대하여 주의를 촉구하며, 재발 방지 차 준공검사 기준에 대한 철저한 교육을 시행해 주시길 바랍니다.(주의)